

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2322/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูชัย พงษ์อุดมปัญญา กับพวก

จำเลย

นายบัญญัติ ชัยมงคล จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก จึงไม่รับ

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218วรรค
แรก ที่แก้ไขใหม่เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2532เป็นต้นไป คดีนี้จำเลย
ที่ 2 ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 12กันยายน 2532 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 เก่ามีผลใช้บังคับเมื่อจำเลยที่ 2
ถูกจำคุกเกินกว่า5 ปี จำเลยที่ 2 จึงยื่นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 156)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 335 ประกอบมาตรา 336 ทวิ และผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
ของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ มาตรา 11 ประกอบ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 86 ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ประกอบ
มาตรา 336 ทวิซึ่งเป็นบทหนัก เรียงกระทงลงโทษทุกกระทงที่เป็นกระทงความผิดจำ

คุกกระทงละ 4 ปี รวม 3 กระทง จำคุก 12 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพชั้น
สอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรค 3, 336 ทวิและผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2522 มาตรา 8, 11 ประกอบประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 86 จำคุก 12 ปี ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพลด
โทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 8 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 150 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 156)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น เป็นการจำลองเคลื่อนพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2532 มาตรา 11 ให้เพิ่มเติมข้อความเฉพาะมาตรา 218 วรรคสอง ส่วนวรรคแรกยัง
คงไว้อย่างเดิมและที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าจำเลยที่ 2 ต้องโทษจำคุกเกิน 5 ปี จึงมีสิทธิ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้น ก็เป็นการเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนเช่นกัน เพราะ
กรณีของจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระกัน โจทก์อาจแยก
ฟ้องแต่ละกระทงความผิดได้ จึงต้องดูโทษแต่ละกระทงความผิดว่าจำคุกเกิน 5 ปีหรือ
ไม่ จะรวมเอาโทษทุกกระทงความผิดในคดีนั้นมาเป็นเกณฑ์คิดคำนวณหาได้ไม่ คดีนี้
ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย

คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 เท่าเดิม ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 218 วรรคแรก มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้น เป็นการจำลองเคลื่อนพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ.
2532 มาตรา 11 ให้เพิ่มเติมข้อความเฉพาะมาตรา 218 วรรคสอง ส่วนวรรคแรกยัง
คงไว้อย่างเดิมและที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าจำเลยที่ 2 ต้องโทษจำคุกเกิน 5 ปี จึงมีสิทธิ
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้น ก็เป็นการเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนเช่นกัน เพราะ
กรณีของจำเลยที่ 2 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างวาระกัน โจทก์อาจแยก
ฟ้องแต่ละกระทงความผิดได้ จึงต้องดูโทษแต่ละกระทงความผิดว่าจำคุกเกิน 5 ปีหรือไม่
จะรวมเอาโทษทุกกระทงความผิดในคดีนั้นมาเป็นเกณฑ์คิดคำนวณหาได้ไม่ คดีนี้
ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละไม่เกิน 5 ปี ศาลอุทธรณ์แก้ไขเล็กน้อย
คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 เท่าเดิม ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ
ฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-มณู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ